

(א) הסיפה החל במילים "לתוספת שטח כולל" תסומן "(1)" ובה המילים "מבנה דרך או" – יימחקו ובמקום "שאושרו בתכנית" יבוא "שאושר בתוכנית";

(ב) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(2) לתוספת שטח כולל מותר לבנייה שלא יעלה על 200 מ"ר לשם הקמת מבנה דרך שאושר בתוכנית, ואם מבנה הדרך תת־קרקעי או בתחום כלוא בגשר – 500 מ"ר, והכול אם סבר מוסד התכנון כי בלא התוספת כאמור לא ניתן לממש את התוכנית."

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (6)

כיום, סעיף 151(ב4) לחוק התכנון והבנייה מאפשר בין השאר, לתת הקלה מתוכנית (שהיא כאמור בסעיף 151(ב4) תוכנית לתשתית לאומית או תוכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות כהגדרתה בסעיף 6(ב)) לתוספת שטח כולל מותר לבנייה להקמת מבנה דרך שאושר בתוכנית, בשטח של 75 מ"ר. כדי להתאים את ההיקף האמור לסטנדרטים מודרניים של מבני דרך הנדרשים לתשתית, מוצע לתקן את הסעיף, כך שתוספת השטח לצורך הקמת מבנה דרך שאושר בתוכנית תהיה עד 200 מ"ר, ואם מבנה הדרך הוא תת־קרקעי או בתחום כלוא בגשר עד 500 מ"ר. לעניין זה יובהר כי תחום כלוא בגשר הוא למשל, החללים שנמצאים מתחת לגשר, בשני צידיו,

שאינם משמשים למעבר כלי רכב, והם סגורים. תוספת השטח נועדה לאפשר שימוש בחללים סגורים אלה, לטובת שימושים המותרים בתוכנית, תוך ייעול השימוש בקרקע.

מובהר כי אין בשינוי המוצע כדי לגרוע מהתנאי שלפיו מוסד התכנון סבר שבלא התוספת לא ניתן לממש את התוכנית. כך התיקון המוצע יפחית את הצורך בהליכים תכנוניים שיאריכו את משך הקמת המיזם, ויאפשר כאמור הקמת מבני דרך בסטנדרטים מודרניים (ואף יתמרץ ניצול חללים כלואים לעניין מבנה דרך שבגשר), תוך בחינת הסטייה מהוראות התוכנית במסגרת הליך הקלה, כאמור בסעיפים 147 ו־149 לחוק התכנון והבנייה.